



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63632 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

Parte_1 , nata a Bucarest (Romania) il 29 aprile 1959 e residente a Roma, con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Palmigiano giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

CP_1 , nato a Catania il 27 giugno 1948 e residente a Nairobi (Kenia), con il patrocinio dell'avv. Laura Coticchio giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: separazione personale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 3 novembre 2020 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, *Parte_1*, premesso che in data 3 dicembre 2011 contraeva a Trento matrimonio civile con *CP_1* e che dall'unione non nascevano figli, esponeva che nel tempo la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile tanto che il 27 ottobre 2013 il marito si allontanava senza preavviso dalla casa familiare e il giorno successivo rappresentava tramite mail alla ricorrente che era tornato in Sicilia dai suoi figli e che da quel momento le comunicazioni sarebbero dovute avvenire tramite legali; che fino al 2013 i coniugi avevano vissuto a Trento e successivamente si erano trasferiti a Milano per consentire alla istante di trovare un'occupazione e in quella città avevano preso in locazione un immobile dal 1° ottobre 2013; dopo aver perso il lavoro il 16 ottobre 2013 l'*CP_1* cadeva in uno stato di profonda depressione al punto da tentare il suicidio e successivamente lasciava l'abitazione familiare; nel gennaio 2014 la *Part* riconsegnava alla proprietaria l'appartamento condotto in locazione

e si trasferiva a Roma ove riusciva a sopravvivere grazie all'aiuto di amici, non avendo parenti in Italia, e svolgendo lavori saltuari come consulente di immagine in una condizione complessiva di ristrettezze economiche anche a causa di problemi di salute per cui era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici; che di contro il resistente, ingegnere, lavorava in Kenia e percepiva un reddito mensile di circa euro 5.000,00.

Tutto ciò premesso *Parte_1* concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito ed obbligo di quest'ultimo di corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento l'importo mensile di euro 1.200,00.

Si costituiva in giudizio *CP_1* che pur aderendo alla domanda separativa contestava le avverse allegazioni ed istanze e chiedeva a sua volta addebitarsi la separazione alla moglie.

Deduceva, in particolare, il resistente che le parti si erano conosciute nel 2007 tramite internet e quando iniziarono a frequentarsi la *Part* ben sapeva che egli lavorava all'estero e si trasferì con il medesimo da Bucarest in Sudan manifestando la volontà di reperire un'occupazione lavorativa ma di fatto rifiutando ogni offerta e possibilità di lavoro tanto che dopo tre mesi la stessa faceva ritorno in Italia a Licata ove l'Abate aveva la sua abitazione e non tornò più né in Sudan né in Kenia ove l'esponente venne successivamente trasferito, omettendo di prestare assistenza al marito anche in occasione dei due interventi chirurgici per neoplasia dallo stesso subiti nel 2011 a Nairobi; dopo aver vissuto a Licata la *Part* pretese di trasferirsi a Trento dove le parti contrassero matrimonio nel 2011 e successivamente a Milano

senza reperire occupazione lavorativa neanche nel capoluogo lombardo; le somme guadagnate in quegli anni dal resistente venivano accreditate su un conto corrente al medesimo intestato acceso presso *Org_1* sul quale la *Part* poteva operare sia telematicamente che utilizzando la carta al punto che la stessa ebbe a prosciugare il predetto conto; quando l' *CP_1* il 16 marzo 2013 fece rientro in Italia avendo concluso la missione per conto *Org_* *Org_3* la moglie lo accolse con atteggiamento di disprezzo e rancore, denigrandolo e facendolo sentire in colpa per aver perso il lavoro, tanto che lo stesso sprofondò in uno stato di depressione anche per la vergogna provata per i numerosi debiti accumulati a causa della gestione delle risorse da parte della moglie; in tale contesto dopo aver tentato un gesto estremo lo stesso fece ritorno a Catania lasciando a Milano il deposito cauzionale dell'appartamento condotto in locazione pari ad euro 6.000,00 e l'arredamento del valore di euro 40.000,00 per consentire alla moglie di lasciare l'immobile e provvedere alle sue esigenze anche con la vendita degli arredi.

Tutto ciò premesso il resistente concludeva chiedendo di dichiarare la separazione personale delle parti con addebito alla moglie, rigetto della avversa domanda di assegno di mantenimento e condanna della *Part* al risarcimento dei danni cagionatigli ai sensi dell'art. 2043 c.c.

All'udienza presidenziale compariva personalmente solo la ricorrente, nonostante il rinvio accordato dal Presidente delegato per motivi di salute del resistente, e, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, lo stesso Presidente adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati con

obbligo del resistente di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di euro 500,00.

Con decreto del 29 marzo 2018 la Corte d'appello accoglieva il reclamo del resistente e rigettava la domanda di mantenimento spiegata dalla *Part*

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 3 novembre 2020 il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ritiene il Collegio che il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi *Parte_1* e *CP_1* [...] non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto conto delle deduzioni svolte da ambo le parti e della circostanza che le stesse vivono separate sin da data di gran lunga antecedente l'adozione dei provvedimenti provvisori.

Devono, viceversa, essere disattese le domande accessorie afferenti l'addebito e quella della ricorrente volta al riconoscimento del diritto a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento.

Al riguardo deve essere evidenziato che, come sottolineato dalla Corte d'appello in sede di reclamo, le parti hanno di fatto convissuto per un breve periodo di tempo, pur volendo tener conto della convivenza prematrimoniale, essendo pacifico ed incontestato che l'*CP_1* abbia lavorato all'estero fino al 2013 e che la moglie non lo ha seguito fuori dall'Italia se non per pochi mesi.

Di non trascurabile rilievo è, inoltre, la circostanza per cui le parti si sono conosciute e successivamente sposate allorché la *Part* aveva circa 50 anni e, dunque, presumibilmente aveva raggiunto una propria realizzazione e autonomia lavorativa ed economica e l' *CP_1* circa 60 anni.

Tali elementi unitamente alla breve durata della effettiva convivenza inducono il Collegio a ritenere che non sia maturato tra le parti un vero e proprio progetto matrimoniale e familiare di talché non può trovare accoglimento la domanda di mantenimento spiegata dalla ricorrente.

Del pari per analoghe ragioni oltre perché rimaste sfornite di supporto probatorio non possono trovare accoglimento le reciproche domande di addebito.

Deve, infine, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria spiegata dal resistente in quanto non connessa in senso proprio e qualificato con l'oggetto e il titolo del giudizio.

Le ragioni della decisione in una con la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63632/2016 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1*
(Bucarest – Romania, 29 aprile 1959) e *CP_1* (Catania, 27

giugno 1948) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in Trento il 3 dicembre 2011 alle seguenti condizioni:

i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;

ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;

rigetta la domanda di mantenimento spiegata dalla ricorrente e le domande di addebito reciprocamente svolte;

dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal resistente;

dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 23 marzo 2021.

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani